الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية — **الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات**

امتحان شهادة بكالوريا التعليم الثانوي — **دورة: جوان 2009**

الشعبة : التسيير والاقتصاد

اختبار في مادة : **القانـــــون** — المدة : **ساعتان ونصف**

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين

الموضوع الأول : (20نقطة)

يشتمل الموضوع على جزئين مستقلين

الجزء الأول: (16 نقطة) يشتمل هذا الجزء على سؤالين مستقلين

السؤال الأول: (09 نقاط)

تترتب عن عقد العمل التزامات متبادلة بين الأطراف المتعاقدة (العامل وصاحب العمل)، حسب قانون العمل الجزائري :

أ – اشرح التزامات العامل.

ب– اشرح التزامات صاحب العمل.

السؤال الثاني: (07 نقاط)

تُشكل الإيرادات العامة الموارد الضرورية للدولة التي تمكنها من الإنفاق العام.

أ – عرّف الإيرادات العامة.

ب– اشرح مصادرها.

الجزء الثاني : (04 نقاط)

يترتب على تخلف أحد الأركان الموضوعية أو الشكلية بطلان عقد الشركة.
اشرح حالات البطلان هذه.

الموضوع الثاني : (20نقطة)

يشتمل الموضوع على جزئين مستقلين

الجزء الأول :(16 نقطة) يشتمل هذا الجزء على سؤالين مستقلين

السؤال الأول: (10 نقاط)

تندرج علاقات العمل ضمن إطار قانوني يعرف بـــ «قانون العمل» الذي يتناول كيفية قيا
هذه العلاقات فيما يعرف بـــ «عقد العمل»

أ – عرّف قانون العمل.

ب– عرّف عقد العمل.

ج – اشرح العناصر الأساسية التي يقوم عليها عقد العمل

السؤال الثاني: (06 نقاط)

2– يقوم عقد الشركة كغيره من العقود على أركان موضوعية وأخرى شكلية :
اشرح الأركان الشكلية لعقد الشركة.

الجزء الثاني : (04 نقاط)

تعتبر النفقات العامة أداة بواسطتها تهدف الدولة إلى تحقيق أهداف معينة :

أ – عرّف النفقة العامة.

ب– حدّد واشرح أنواع النفقة العامة.

الإجابة النموذجية وسلم التنقيط لموضوع امتحان البكالوريا — دورة : 2009
اختبار مادة : القانون — الشعبة : تسيير و اقتصاد — المدة : 02 سا ونصف

محاور الموضوع	عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
	الموضوع الأول (20 نقطة)		
	الجزء الأول (16 نقطة)		
	السؤال الأول (09 نقاط)		09
	عقد العمل		
	أ – التزامات العامل :		
	+ الالتزام بتنفيذ العمل المحدد في العقد : و هو تنفيذ العمل المتفق عليه بحسن نية و بصفة شخصية من قبل العامل.....	5×1	
	+ الامتثال لأوامر و تعليمات المستخدم : أي خضوع العامل لأموامر و تعلميات صاحب العمل		
	+ الالتزام بالسر المهني : تقوم العلاقة المتبادلة بين العامل و صاحب العامل على أساس الثقة المتبادلة		
	+ الالتزام ببدل الجهد و العناية المعتادة في عقد العمل		
	+ الالتزام بعدم منافسة صاحب العمل		
	ب ـ التزامات صاحب العامل :	4 × 01	
	هي التزامات تفرضها التشريعات و التنظيمات الخاصة بالشغل		
	+ تمكين العامل بالتمتع بحقوقه المادية و المهنية و النقابية ...		
	+ دفع أجره بانتظام		
	+الالتزام باحترام العمل و صيانة كرامته		
	السؤال الثاني(07 نقاط)		07
	الإيرادات العامة		
	أ- تعريف الإيرادات العامة :		
	تعرف الإيرادات العامة بأنها المبالغ النقدية التي تحصل عليها الهيئات العامة للدولة من مصادر مالية مختلفة	01	
	و تخصص لتغطية النفقات العامة	01	
	و يتم تحصيل الإيرادات العامة على أساس مبدأ المساواة	01	
	ب – مصادر الإيرادات العامة :		
	+ الضرائب و الرسوم :		
	+ عائدات ممتلكات الدولة :	4 × 01	
	+ الدومين :		
	+ القروض العامة : تعتبر من الإيرادات العامة غير العادية +		

123

	التحويلات : تتضمن الإعانات الداخلية و الخارجية	
	الجزء الثاني (04 نقاط)	04
	شرح حالات بطلان عقد الشركة	
	+ يكون البطلان نسبيا إدا شاب رضا أحد الشركاء وقت التعاقد	
01	عيب من عيوب الرضا ..... ففي هده الحالية يكون العقد قابلا	
0,5	للإبطال	
	+ يكون البطلان مطلقا إذا تخلف أحد الأركان الموضوعية	
01	العامة للعقد كالرضا أو المحل أو السبب	
	+ البطلان من نوع خاص : إدا تخلف أحد الأركان الشكلية مثل	
01	الكتابة و الشهر	
	- أما في حالة تخلف الأركان الموضوعية الخاصة	
0,25	- و البطلان أيا كان نوعه يؤدي كقاعدة عامة إلى زوال	
0,25		
	الموضوع الثاني (20 نقطة)	
	الجزء الأول (16 نقطة)	
	السؤال الأول (10 نقاط) :	
	أ- تعريف قانون العمل :	
	يعرف قانون العمل بأنه مجموعة القواعد القانونية و التنظيمية و	
01	الإقتصادية التي تحكم و تنظم العلاقات بين العمال و أصحاب	
	العمل أو المؤسسات المستخدمة ،(و ما يترتب عنها من التزامات	
01	و حقوق و مراكز قانونية للطرفين.)	
	ب - تعريف عقد العمل :	
	يعرف عقد العمل بأنه اتفاق يلتزم بموجبه شخص هو العامل	
01	بوضع نشاطه المهني في خدمة شخص آخر ، و تحت إشرافه و	
	إدارته هو المستخدم .. مقابل أجر.....	
	• و من الواضح أن عقد العمل يشمل الأعمال المادية و	
01	الفكرية.....	
	ج - العناصر الأساسية التي يقوم عليها عقد العمل :	
01	+ عنصر الأجر : هو الركن الأساسي في عقد العمل ،	
01	و الأجر هو محل إلتزام صاحب العمل....	
01	+ عنصر الزمن : و يقصد به المدة الزمنية التي يضع فيها العامل	
	نشاطه المهني و خبرته و جهده في خدمة و مصلحة صاحب	
01	العمل ....و تحدد بحرية من قبل الطرفين المتعاقدين.....	
01	+ عنصر التبعية : و يقصد بها التبعية القانونية التي تجعل	
01	صاحب العمل في وضعية المتبوع و تمنحه سلطة الإشراف.....	
	و بمقتضى هده العلاقة يلتزم العامل بالطاعة للأوامر.....	

		السؤال الثاني : (06 نقاط)	
		+ الأركان الشكلية لعقد الشركة :	
	01	ــ الكتابة : تعد ركنا من أركان انعقاد الشركة حيث يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا و إلا كان باطلا .	
	01	كما يجب أن يحرر العقد الرسمي للشركة التجارية حسب الأشكال القانونية المطلوبة من طرف الموثق....	
	01	و يتضمن هدا العقد حدا أدنى من البيانات	
	01	+ الشهر : لا يعتبر إجراء الشهر شرطا لصحة عقد الشركة التجارية و إنما هو فقط شرط لنفاذ العقد ...	
	01	و لا تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها	
	01	و يجب إيداع ملخص العقد التأسيسي	
		الجزء الثاني (4 0 نقاط)	
		أ ـ تعريف النفقة العامة : هي مبلغ نقدي يخرج من الدمة المالية لشخص معنوي بقصد اشباع حاجة عامة	
	01		
		ب ـ تقسيم النفقة العامة :	
		+ حسب الغرض :	
	0,5	- نفقات المحافظة على الأمن و النظام	
	0,5	- نفقات الرفاهية و تشمل قطاعات الصحة و التعليم و الإسكان.	
	0,5	- نفقات إستثمارية : تهدف إلى زيادة المشروعات العامة	
	0,5	- نفقات تحويلية ... إعانات و مساعدات	
		أما في الجزائر فإن النفقات العامة تنقسم إلى نوعين :	
	0,5	- نفقات التسيير.....	
	0,5	- نفقات التجهيز.....	

125